

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1549/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายศักดิ์ชัย สายส้างหรือสายสร้าง กับ
พวก

จำเลย

นายศักดิ์ชัย สายส้างหรือสายสร้าง ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายสุวิทย์ หอมทวนลม ที่ 2 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยทั้งสองขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างการฎีกา โดยผู้ขอประกันขอใช้หลักทรัพย์เดิมเป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1),83 ประกอบด้วยมาตรา 80 จำคุกคนละ 2 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนธุรการ อันดับ 43)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยทั้งสองชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกันคนละ 50,000 บาท (สำนวนธุรการ อันดับ 2,7 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว เป็นคดีที่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงสมควรจะได้พิจารณาฎีกาของจำเลยทั้งสองประกอบด้วย แต่จำเลยทั้งสองยังมิได้ยื่นฎีกามาจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว เป็นคดีที่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงสมควรจะได้พิจารณาฎีกาของจำเลยทั้งสองประกอบด้วย แต่จำเลยทั้งสองยังมิได้ยื่นฎีกามาจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>